

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS

Órgano y/o Unidad Orgánica	Dirección de Regulación Tarifaria
Actividad del POI / Acción Estratégica PEI	AOI00126700600 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS AEI.02.04 TARIFAS ACTUALIZADAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Denominación de la Contratación	Servicio de análisis y sistematización de información para elaboración del diagnóstico económico-financiero y diagnóstico de la situación comercial de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.; y elaboración del diagnóstico económico-financiero de EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.

I. FINALIDAD PÚBLICA
El presente servicio tiene por finalidad llevar a cabo un análisis minucioso del Informe que contenga la elaboración del diagnóstico económico-financiero y diagnóstico de la situación comercial de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.; y elaboración del diagnóstico económico-financiero de EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. Todo ello con el objetivo de establecer niveles tarifarios sostenibles destinados a las mencionadas empresas prestadoras. Este proceso se enmarca en la dinámica del Proceso de Regulación Económica, bajo la supervisión de la Dirección de Regulación Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), y se ajusta a las directrices estipuladas en el reciente Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento prestados por Empresas Prestadoras, cuya aprobación tuvo lugar mediante la Resolución de Consejo Directivo N°028-2021-SUNASS-CD y modificatorias.
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los servicios para desarrollar un informe que contenga la elaboración del diagnóstico económico-financiero y diagnóstico de la situación comercial de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.; y elaboración del diagnóstico económico-financiero de EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., destinados a la elaboración de la fórmula y las estructuras tarifarias correspondiente a los servicios de agua potable y saneamiento. Estos elementos serán incorporados los estudios tarifarios de EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. y EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., en el contexto del Proceso de Regulación Económica, supervisado por la Dirección de Regulación Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Todo esto se alinea con las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras, mediante la Resolución de Consejo Directivo N°028-2021- SUNASS-CD y modificatorias.
III. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
Realizar el informe que contenga: Contenido para los entregables del servicio: 1. Elaboración del diagnóstico económico-financiero de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 1.1 Diagnóstico de la situación económica-financiera 1.1.1 Análisis de Liquidez 1.1.2 Análisis de Solvencia 1.1.3 Análisis de costos e ingresos por tipo de servicio y proceso 1.1.4 Análisis del fondo de inversiones y reservas 1.2 Anexo: Presentación en Power Point

2. Elaboración del diagnóstico de la situación comercial de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.
 - 2.1 Estado de los ingresos comerciales
 - 2.1.1 Evolución del ingreso por categoría de usuario.
 - 2.1.2 Evolución del ingreso por servicio.
 - 2.1.3 Evolución del nivel de morosidad.
 - 2.1.4 Evolución del número de beneficiarios y del monto del subsidio.
3. Elaboración del diagnóstico económico-financiero de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A.
 - 3.1 Diagnóstico de la situación económica-financiera
 - 3.1.1 Análisis de Liquidez
 - 3.1.2 Análisis de Solvencia
 - 3.1.3 Análisis de costos e ingresos por tipo de servicio y proceso
 - 3.1.4 Análisis del fondo de inversiones y reservas
 - 3.2 Anexo: Presentación en Power Point

IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Requisitos

- Persona natural y/o jurídica que se encuentre activo y habido en el registro de la SUNAT.
- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), a cargo del OSCE. El certificado de inscripción del Postor debe estar vigente a la fecha de la suscripción (para los casos mayores a 1 UIT).
- El Postor no deberá estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Tampoco deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE.
- El postor no deberá encontrarse impedido para contratar con el estado e inmerso en las consideraciones señaladas en el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y el artículo 7° de su Reglamento.
- Participar en la presente contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún contratista; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- Conocer, aceptar y someterse a lo indicado en el punto REQUERIMIENTO, condiciones y reglas para las Contrataciones menores o iguales a 8 UIT.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó en la presente contratación.
- Comprometerse a mantener la oferta presentada durante la contratación menor o igual a 8 UIT, y a perfeccionar el contrato con la recepción de la Orden de Servicio en caso de resultar favorecido.
- El contratista debe contar con un equipo informático, software, equipo celular y otros similares a fin de prestar el servicio solicitado.

Perfil

- Como mínimo egresado de la carrera de Economía o Ingeniería Económica.
- Con experiencia general no menor a (3) tres meses.
- Con conocimientos en Stata (acreditado con Declaración Jurada o certificado)
- Con conocimientos básicos en Word, Excel y Power Point. (acreditado con Declaración Jurada o certificado)

La experiencia general se entiende como la cantidad total de años de experiencia laboral concordante con el nivel universitario solicitado sea en el sector público o privado. Se contabilizará a partir de la condición de egresado, incluyendo las prácticas profesionales. Asimismo, se precisa que de acuerdo con lo señalado en la Ley N°31396 “Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como experiencia laboral: Las prácticas preprofesionales no menor de tres meses o

hasta cuando se adquiriera la condición de Egresado. Las prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de hasta un máximo de veinticuatro meses.

La experiencia específica se encuentra incluida en la experiencia general y se refiere al tiempo de experiencia requerida para el puesto según lo especificado en las condiciones del servicio.

V. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS

No aplica

VI. SEGUROS

No aplica

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica

VIII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Lugar: El proveedor del servicio no requiere establecerse físicamente en el local de SUNASS, pudiendo ser realizado desde su lugar de residencia y podrá coordinar sus actividades vía remota

Plazo: El plazo total de la orden de servicio por un periodo de hasta noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio.

IX. ENTREGABLES

El contratista deberá presentar un informe que contenga el desarrollo de las actividades específicas (de cada una) del servicio contratado. Para tal efecto el Contratista deberá acreditar cada una de las actividades señaladas en los Términos de Referencia del servicio contratado, según lo establecido en el numeral III Alcances y Descripción del Servicio y considerando lo siguiente:

Número de Entregable	Plazo total (contados a partir del día siguiente notificada la orden de servicio)	Entregable
1er	Hasta treinta (30) días calendario	Un Informe que contenga el punto 1. Elaboración del diagnóstico económico-financiero de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., de acuerdo al contenido indicado en el punto III de los Términos de Referencia.
2do	Hasta sesenta (60) días calendario	Un Informe que contenga el punto 2. Elaboración del diagnóstico comercial de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., de acuerdo al contenido indicado en el punto III de los Términos de Referencia.
3do	Hasta noventa (90) días calendario	Un Informe que contenga el punto 3. Elaboración del diagnóstico económico-financiero de la EPS EMAPA SAN MARTIN S.A., de acuerdo al contenido indicado en el punto III de los Términos de Referencia.

X. CONFORMIDAD

- Para que se otorgue la conformidad, el Área Usuaria deberá verificar el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en los TDR por parte del Contratista, caso contrario no aceptará y observará al Contratista.
- La conformidad será emitida por el director o director adjunto de la Dirección de Regulación Tarifaria.
- El plazo máximo para que se otorgue la conformidad de la Orden de Servicio es de siete (07) días calendario contados desde el día siguiente de su recepción.
- De existir observaciones, la entidad las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de éstas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de ocho (08) días calendarios. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.
- Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En ese

supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar, previsto en el numeral anterior.

XI. SUPERVISIÓN

No aplica

XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

ENTIDAD debe pagar las contraprestaciones pactadas con el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia.

Para la procedencia del pago, el contratista deberá presentar por mesa de partes virtual ubicada en la página web de la Sunass) la siguiente documentación:

- Entregable.
- Comprobante de pago
- Copia de la orden de servicio

Porción de pago	Detalle
33%	Con la aprobación del primer entregable
33%	Con la aprobación del segundo entregable
34%	Con la aprobación del tercer entregable

XIII. CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a la que tendrá acceso durante la ejecución del servicio. Asimismo, no podrá disponer de ésta para fines distintos al servicio que presta.

El contratista deberá de tener conocimiento de las “Disposiciones de seguridad de la información para proveedores” que serán comunicadas por la SUNASS si por la contratación el proveedor tiene acceso a algún activo de información de la SUNASS (sistemas de información, instalaciones de procesamiento, entre otros).

El contratista deberá de enviar al correo electrónico del personal responsable de la contratación del servicio la declaración jurada de compromiso de confidencialidad de proveedores de la Sunass firmada.

El proveedor podrá ser evaluado de acuerdo con los lineamientos de seguridad de la información.

XIV. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir del día siguiente de la conformidad otorgada por la Entidad.

XV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES

No aplica

XVI. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.

XVII. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En caso de que para el cumplimiento de sus actividades se requiera el traslado del proveedor en el ámbito nacional, los gastos inherentes a este (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto) son por cuenta de la Entidad.

XVIII. PENALIDADES POR MORA

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones **OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO O CONTRATO**, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.
XIX. OTRO TIPO DE PENALIDADES
No aplica
XX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
Cualquiera de las partes puede resolver la orden de servicio o el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De ser el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
XXI. SANCIONES
El proveedor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado.
XXII. APLICACIÓN SUPLETORIA
Se aplicarán de forma supletoria las disposiciones pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y, en su defecto, el Código Civil vigente, teniendo en cuenta ese orden de prelación, según corresponda, siempre que no se contradiga con las disposiciones establecidas en los Términos de Referencia.
XXIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la Entidad, esta última debe indicar los protocolos sanitarios que debe cumplir de acuerdo con la normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.
XXIV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución de la orden de servicio o contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. El arbitraje será institucional, resuelto por ÁRBITRO ÚNICO y bajo la organización y administración del “Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CARC – PUCP). Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
XXV. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN
El/la proveedor/a declara y garantiza no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o; en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con la orden de servicio o el contrato, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios/as, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, el/la proveedor/a se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la orden de servicio o contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios/as, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, el/la proveedor/a se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula faculta a SUNASS a resolver automáticamente y de pleno derecho la orden de servicio o el contrato, bastando para tal efecto remitir a EL CONTRATISTA una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
XXVI. CLÁUSULA ANTISOBORNO
a. El contratista declara conocer los compromisos antisoborno de la SUNASS, el cual se establece en su Política antisoborno y se encuentra disponible en el portal web de la SUNASS (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4573329/Politica%20del%20SIG%202023.pdf?v=1684366588) b. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio a prestarse o bien a proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboración de documentos del procedimiento de selección, calificación y evaluación de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento. c. El contratista se compromete a denunciar, sobre la base de una creencia razonable o de buena fe, cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web de la SUNASS (http://servicio.sunass.gob.pe/denuncias/)
XXVII. ANEXOS
No aplica.

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la LCE, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.